

<제4장 취소소송의 기타 소송요건.제3절 관할법원>

I. 재판관할

1. 재판관할의 의의

- 재판관할이라 함은 특정 법원이 어떤 사건에 대하여 심판권을 가지는지 여부에 대한 법률적 기준을 말한다. 행정소송법은 취소소송을 비롯한 항고소송의 관할을 특별히 규정하고 있으며, 이는 행정 사건의 특수성을 고려한 것이다. 재판관할은 크게 법원의 직능 분배에 관한 사무관할과 토지 구역 분배에 관한 토지관할로 구분되는데, 행정소송법 제9조는 주로 토지관할을 규정하고 있다. 관할은 소송요건 중 하나이므로, 관할법원에 소가 제기되지 않으면 법원은 소송을 적절히 처리해야 한다.

2. 항고소송상 재판관할

- 행정소송법 제9조 제1항은 취소소송의 관할법원을 규정한다. 이에 따르면 취소소송은 피고의 소재지를 관할하는 행정법원에 제기함이 원칙이다. 다만, 재결 취소소송의 경우 재결청을 피고로 하게 되므로, 재결청의 소재지를 관할하는 행정법원에 제기할 수 있다. 여기서 피고의 소재지라 함은 처분등을 행한 행정청의 소재지를 의미한다. 행정소송법 제9조 제2항은 예외적인 관할 규정을 두고 있다. 이는 피고를 정할 수 없는 경우나 피고의 소재지 이외의 법원에 소송을 제기하는 것이 관련 사건의 심리 및 증거조사 등에 편의가 있다고 인정되는 경우 등을 포함한다. 특히, 제3항은 토지 수용 등 부동산 또는 특정 장소에 관한 처분에 대하여는 그 부동산 또는 장소의 소재지를 관할하는 행정법원에도 소를 제기할 수 있도록 규정하여 원고의 소송 수행 편의를 도모한다.

3. 행정소송의 관할의 성격

- 행정소송의 관할은 전속관할의 성격을 가진다. 전속관할이라 함은 법률이 특정 법원에 사건의 심판권을 배타적으로 귀속시키는 것으로, 당사자 합의나 응소에 의해 관할을 발생시킬 수 없다. 행정소송법 제9조의 관할 규정은 관할 위반 시 반드시 관할법원으로 이송하도록 규정하고 있다는 점에서 전속관할로 해석된다. 이러한 전속관할의 설정은 행정 사건의 전문적인 심리를 보장하고 행정소송의 특수성을 살리기 위한 것이다. 다만, 사무관할은 행정법원이 관할하며, 제1심 관할은 행정법원에 전속한다.

4. 관할위반으로 인한 소송

- 관할위반으로 인한 소송이 제기된 경우, 법원은 소송을 각하하지 않고 관할법원에 이송하는 것이 원칙이다. 행정소송법 제7조에 따라 법원은 소송의 이송 결정을 내려야 하며, 이 규정은 민사소송법 제34조 제1항을 준용한다. 전속관할의 특성상 관할 위반 시 반드시 관할법원으로 이송해야 하며, 이는 소송 경제와 국민의 재판 받을 권리를 보장하기 위한 취지이다.

5. 당사자소송상 재판관할[행소법 제40조]

- 당사자소송의 관할법원은 행정소송법 제9조를 준용하여 취소소송의 경우와 같다. 다만, 국가 또는 공공단체가 피고인 경우에 관계 행정청의 소재지를 피고의 소재지로 본다.

6. 민중소송과 기관소송의 재판관할

(1) 민중소송[공직선거법 제222조, 제223조, 국민투표법 제92조]

- 대통령, 국회의원 및 광역자치단체장의 선거무효소송 또는 당선무효소송은 대법원이 관할하고, 지방의회의원 또는 지방자치단체장의 선거무효소송 또는 당선무효소송은 고등법원이 관할하며, 국민투표무효소송은 대법원이 관할한다.

(2) 기관소송[지방자치법 제120조, 제192조, 지방교육자치에 관한 법률 제28조]

- 지방의회나 교육·학예에 관한 시·도의 회의 재의결 무효소송은 대법원이 관할한다.

7. 관할위반의 효과[행소법 제7조]

- 행정소송법 제7조는 민사소송법 제34조 제1항을 준용하고 있으며, 이 규정은 원고의 고의 또는 중대한 과실 없이 행정소송이 심급을 달리하는 법원에 잘못 제기된 경우에도 적용한다. 현행 행정소송법은 종래 판례가 관할위반으로 인한 사건의 이송을 인정하지 아니함에 따라 선의의 제소자를 보호할 수 없는 문제점을 시정하고자, 이같은 관할이송을 인정한 것이다.

II. 소송의 이송

1. 의의

- 소송의 이송이란 어느 법원에 일단 계속된 소송을 그 법원의 재판에 의하여 다른 법원의 관할로 이전하는 것을 의미한다.

2. 관할위반으로 인한 소송

(1) 심급을 달리하는 법원에 제기한 경우[행소법 제7조]

- 민사소송법 제34조 제1항의 규정은 원고의 고의 또는 중대한 과실 없이 행정소송이 심급을 달리 하는 법원에 잘못 제기된 경우에도 적용한다.

(2) 행정사건을 민사사건으로 제기한 경우[행소법 제8조 제2항, 민소법 제34조]

- 원고가 고의 또는 중대한 과실 없이 행정소송으로 제기하여야 할 사건을 민사소송으로 잘못 제기한 경우, 수소법원으로서의 만약 그 행정소송에 대한 관할도 동시에 가지고 있다면 이를 행정소송으로 심리·판단하여야 하고, 그 행정소송에 대한 관할을 가지고 있지 아니하다면 당해 소송이 행정소송으로서의 소송요건을 결하고 있음이 명백하여 행정소송으로 제기되었더라도 어차피 부적법하게 되는 경우가 아닌 이상, 부적법한 소라고 하여 각하할 것이 아니라 관할법원에 이송하여야 한다.

(3) 이송의 효력

- 이송결정이 확정되면, 민사소송법 제40조 제1항에 의하여 소 제기에 의한 시효 중단이나 법률상 기간 준수의 효력은 그대로 유지된다.

3. 심판편의에 의한 이송

(1) 관련 청구소송의 이송[행소법 제10조]

- 관련 청구소송의 이송이란 취소소송 등과 관련 청구소송이 각각 다른 법원에 계속되고 있는 경우, 관련 청구소송이 계속된 법원이 상당하다고 인정하는 때에 이를 취소소송이 계속된 법원으로 이송하는 것을 의미한다.

(2) 손해나 지연을 피하기 위한 이송[행소법 제8조 제2항, 민소법 제35조]

- 전속관할이 정하여진 소를 제외하고는, 법원은 소송에 대하여 관할권이 있는 경우라도 현저한 손해 또는 지연을 피하기 위하여 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로써 소송의 전부 또는 일부를 다른 법원에 이송할 수 있다.

III. 결론

- 취소소송의 관할법원은 행정소송법 제9조에 의해 원칙적으로 피고 소재지 법원으로 정해지며, 이는 전속관할의 성격을 가진다. 따라서 관할위반으로 소가 제기된 경우 법원은 행정소송법 제7조에 따라 직권으로 관할법원에 이송해야 하며, 소송을 각하할 수 없다. 당사자소송 등 기타 소송의 관할은 특별

한 규정이 없는 한 민사소송법의 규정을 준용하지만, 역시 행정소송의 특수성을 고려한 예외 규정들이 적용된다. 관할은 소송 절차의 안정성과 효율성을 확보하는 중요한 요건이다.